

大法官講堂： 中華民國憲法及政府（二）

第十一講 司法院

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

司 法 院

-- 大法官 (解釋) 與法官 (審判)

湯德宗
憲法有聲書

目 次

壹、司法權的意涵 (§77)

一、司法的本質 (實質意義的司法)

司法權 = 個案裁判權

📖 湯德宗，〈權力分立與違憲審查--大法官抽象釋憲權之商榷〉，輯於氏著《違憲審查與動態平衡：權力分立新論·卷二》，頁 81~94 (2014 年，增訂四版)

1. 被動性

1.1 不告不理

Cf. 刑事訴訟法 §268，民事訴訟法 §388；行政訴訟法 §218 準用民訴 §388

- 禁止「訴外裁判」(法院審理以原告聲明者為限)

Q 抽象違憲審查 (規範控制) 例外？

1.2 須為「案件」或「爭議」(詳後)始能受理

- 不告固不理
- 告亦未必理

2. 正確性

裁判之目的乃在追求個案正義--論斷個案是非，平亭個案曲直

2.1 政治問題不予審理原則(doctrine of political questions)

2.2 司法判決乃「可受公評」之國家權力作用

2.3 (載在各種訴訟法之)法律正當程序(due process of law)旨在協助法院獲致正確判斷

3. 獨立性

裁判所以正當，部分因為裁判者公正超然

3.1 法官身份保障

3.2 法官待遇保障

3.3 避免利益衝突→ 迴避制度

4. 拘束性

裁判乃具有拘束力的認事用法

4.1 判決＝法院於個案所為認事用法（認定事實、適用法律）之判斷，對當事人就系爭事項具有拘束力（個案拘束力）

Q何以不使個案裁判發生「一般拘束力」？

Ω 既不公平（未審先判），亦不適當（司法非立法）

Q何以抽象違憲審查（法規違憲審查）之結果，得例外地發生一般拘束力？

Ω 為有效控制規範秩序，乃例外地使之發生「一般拘束力」？亦「集權式」違憲審查之必然結果？

Q大法官解釋應一概發生「一般拘束力」？（釋字 185）

Ω 應更區分「憲法 v. 統一」解釋；「機關 v. 人民」聲請之解釋？

4.2 不提供「諮詢意見」(advisory opinion) 為原則

Q單純憲法「疑義」與機關權限「爭議」之差別？

Q法規違憲「疑義」與「憲法訴願」之差別？

二、司法權的界限

1. 司法權之行使應以「個案」裁判為原則

「案件或爭議」要件(cases or controversies requirement) 乃為確保司法權之本質

1.1 「原告適格」(standing)

一稱「訴之利益」或「權利保護要件」，旨在確保公平，避免「無的放矢」的裁判，無端地拘束了第三人

1.2 系爭事件應適時繫屬於法院

爭議唯有「達於可為裁判之程度」(ripe)，且未「逾可為裁判之程度」(moot)，始得受理，旨在提高裁判之正確性

1.3 「政治問題不予審理」原則旨在確保其為「司法」之裁判，避免介入政治紛爭（法律上無對錯可言的政策抉擇）

1.4 法院不提供「諮詢意見」，旨在維護司法裁判之拘束力

三、司法與立法之比較

- 性格：被動 v. 主動
- 目標：正確（安定不變） v. 權宜（變動不羈）
- 職權行使：獨立（不受任何干涉） v. 負責（向選民負政治責任）
- 決策效力：「個案」拘束力 v. 「一般」拘束力

Q 抽象違憲審查本質上已趨近「立法」行為？

四、司法與行政之比較

- 被動 v. 主動
- 正確（安定不變）v. 權宜（變動不羈）

- 獨立（不受任何干涉）v. 負責（向民意負責）
- 「個案」拘束力 v. 「一般」& 「個案」拘束力

五、形式意義的司法（＝個案認事用法的全部過程，釋字 392）

1. 狹義的司法 = 審判
2. 廣義的司法 = 審判 + 檢察（偵查、訴追、執行）

六、司法（裁判）權種類鳥瞰

二元司法體系（釋字 448, 540）

1. 民事訴訟裁判（§77）→ 民事訴訟法
2. 刑事訴訟裁判（§77）→ 刑事訴訟法
3. 行政訴訟裁判（§77）→ 行政訴訟法
4. 公務員懲戒（§77；釋字 262, 釋字 298, 釋字 396）
→ 公務員懲戒法
5. 憲法解釋（§§78, 112, 114, 116, 117, 122, 125, 173）

釋字 2（集權式違憲審查質變為抽象違憲審查之濫觴）

📖 湯德宗，〈權力分立與違憲審查-- 大法官抽象釋憲權之商榷〉，輯於氏著《違憲審查與動態平衡：權力分立新論・卷二》，頁 77（2014 年，增訂四版）。

→ 司法院大法官會議規則（37/09/16, 41/04/14）§12
（總額 2/3 × 總額 1/2）

大法官會議法（47/07/21～82/02/02）§13-I

（總額 3/4 × 出席 3/4）；不同意見書制度（§17）

大法官審理案件法（82/02/03～）§14-I

（法律：總額 2/3 × 出席 2/3）

（命令：總額 2/3 × 出席 1/2）

• 憲法訴訟法草案（97/10/31）§46-I(1)

（總額 2/3 × 評議 2/3～總額 1/2）→

- 大法官審理案件法修正草案（102/01/07）§53
（法律違憲主文：總額 $2/3 \times$ 評議 $2/3$ 同意；餘合憲）
（命令違憲主文：總額 $2/3 \times$ 評議 $1/2$ 同意；餘合憲）

6. 統一解釋法律及命令（§78）

6.1 聲請要件

法院大法官審理案件法 §7

I. 有左列情形之一者，得聲請統一解釋：

一、中央或地方機關，就其職權上適用法律或命令所持見解，與本機關或他機關適用同一法律或命令時所已表示之見解有異者。但該機關依法應受本機關或他機關見解之拘束，或得變更其見解者，不在此限。

- 有上級機關者，其聲請應經由上級機關層轉
（102/10/18 大法官第 1410 次會議決議，會台字 10132 新北市政府案）

二、人民、法人或政黨於其權利遭受不法侵害，認確定終局裁判適用法律或命令所表示之見解，與其他審判機關之確定終局裁判，適用同一法律或命令時所已表示之見解有異者。但得依法定程序聲明不服，或後裁判已變更前裁判之見解者，不在此限。

- 須為不同審判系統之判決（102/10/04 大法官第 1409 次會議決議，會台字 11622 高村德案）
- 須對確定終局裁判之見解（1102/10/04 大法官第 1409 次會議決議會台字 11648 上泰營造股份有限公司案）
- 須兩確定終局裁判就同一法條所表示之見解有異
（102/10/04 大法官第 1409 次會議決議，會台字

11707 郭上源案)

- 聲請人須為確定終局裁判之當事人(102/07/31 大法官第 1408 次會議決議,會台字 11637 江春榮案)

II. 前項第二款之聲請,應於裁判確定後三個月內為之。

- 102/06/21 大法官第 1406 次會議決議,會台字 11546 鐘○田案

6.2 可決門檻

大法官會議規則(37/09/16, 41/04/14) §12

(總額 $1/2 \times$ 出席 $1/2$)(同憲法解釋)

大法官會議法(47/07/21~82/02/02) §13-II

(總額 $1/2 \times$ 出席 $1/2$)

大法官審理案件法(82/02/03~) §14-II

(總額 $1/2 \times$ 出席 $1/2$)

- 憲法訴訟法草案(97/10/31) §47

(總額 $1/2 \times$ 評議 $1/2$)

- 大法官審理案件法修正草案(102/01/07) §98

(總額 $1/2 \times$ 評議 $1/2$ 同意)

7. 政黨違憲審議(增修 §5-IV&V)

大法官審理案件法 §§ 24, 25

(總額 $3/4 \times$ 參與辯論 $2/3$)

- 大法官審理案件法修正草案(102/01/07) §82

(解散:總額 $2/3 \times$ 評議 $2/3$ 同意;餘不解散)

8. 總統彈劾審議(增修 §5-IV)

大法官審理案件法(迄未配合增補規定)

- 憲法訴訟法草案（97/10/31）§55-I & II
（總額 $3/4 \times$ 評議 $3/4 \sim$ 總額 $2/3$ ）→
- 大法官審理案件法修正草案（102/01/07）§74
（成立 & 解職：總額 $3/4 \times$ 評議 $3/4$ 同意；餘不成立）

Q 大法官各項職權行使「可決門檻」設計原理？

Ω 對事 v. 對人；眾人 v. 個人

貳、司法院為國家最高司法機關

一、「單一」權力來源

司法權專屬於中央（§107-(3) & (4) ）」

二、何謂「最高」？

1. 軍事審判權之隸屬（§§9, 77）
 - 釋字 436（非專屬、平時與戰時、上訴普通法院）
 - 釋字 624（國賠）
 - 釋字 704（軍法官不具終身職保障）
 - 102/12/20 大法官第 1412 次會議決議，會台字 11784 國防部北部地方軍事法院第二庭案（軍審法修正使軍事法院於非戰時幾無軍人犯罪管轄權，乃屬立法裁量範圍）
2. 暫時性的裁判豁免
 - 總統刑事豁免特權（§52；釋字 388, 627）
 - 民意代表言論免責特權
（§§32, 73；釋字 122, 165, 401, 435）
 - 民意代表不受逮捕特權（§§33, 74；增修 §4-VIII）
3. 他國外交官司法豁免（互惠特權）（§141）
4. 五權分治、平等相維（§77；釋字 175）
5. 最高司法機關 ≠ 最高司法行政（監督）機關

問題伊始：司法院組織法（36/12/25）→
1999 全國司改會決議：司法院審判機關化
釋字 530（詳本書 09 講）

參、司法組織

一、司法院（§79）

1. 司法院院長、副院長

1.1 產生方式（§79-I → 增修 §5-I；釋字 470）

1.2 任期（增修 § 5-II & III）

Q 何謂「不受任期保障」？不得「連任」，得「再任」？

1.3 職權

Q 1997 四次增修（改由大法官兼任）之意義？

2. 大法官

2.1 資格

司法院組織法(98/01/21) §4→

司法院組織法（104/02/04）§4

Q 大法官資格何以異於（職業）法官？

Q 何以規定各款出身之大法官不得逾三分之一？

（司法院組織法 §4-II）

Q 新法何以放寬大法官之資格？

2.2 人數（§79-II→ 增修 §5-I）

Q 15 人過多，難以合議？

2.3 提名與同意（§79-I→ 增修 §5-I；釋字 470）

2.4 任期

司法院組織法(98/01/21) §5-II（九年，得連任；再提名時未逾 62 歲之現任大法官，依例提名連任）→

增修 §5-II & III（八年，不得連任；並改採間隔任期制，每四年改組半數(8/7)）

Q 目前間隔任期何以混亂（4/5/2/4→4/4/7）？

Q 司法院組織法（90/05/23）§5-III：「大法官出缺時，其繼任人之任期至原任期屆滿之日止」（2015/02/04 刪除）。2003 新制實施後，仍有適用？

2.5 待遇（增修 §5-I；司法院組織法（95/05/08）§5-IV；釋字 601）

Q 顯無正當理由之差別待遇（同工不同酬）？

二、所屬各級法院（§82, 司法院組織法 §6）

1. 法院組織法（104/02/04）

- 三級三審（§1）
- 地方法院審判獨任或三人合議，高等法院審判三人合議，最高法院審判五人合議（§3）

2. 行政法院組織法

- 一級一審（83/11/11）→
- 二級二審（88/02/03 修正全文，89/07/01 施行）→
- 三級二審（100/11/23 修正，101/09/06 施行）

3. 公務員懲戒委員會組織法（釋字 396）

- 一級一審：書面審理為原則，得再審議（74/05/03 全文 41 條）→
- 一級一審：改採合議庭，經言詞辯論作成判決；得再審（104/05/20 修正全文 80 條，司法院定自 105/05/02 起施行）

4. 少年及家事法院組織法（99/12/08 制定公布，101/06/01 施行）

5. 智慧財產法院組織法（96/03/28 制定公布，97/07/01 施行）

肆、審判獨立 (§80)

一、概念

1. 微觀／消極意義：個案裁判不受干涉
2. 宏觀／積極意義：五權分治、平等相維

二、獨立審判，不受干涉

1. 司法行政監督與審判獨立
(§77；釋字 86, 530, 665)
2. 獨立「認事用法」
(§§80, 170；釋字 38, 137, 216, 371)
3. 政黨隸屬與審判獨立 (§80)

Q 人民何以能期待法院公正審判？(釋字 436)

Ω 法官法 (100/07/06) §15-I (任職期間不得參加政黨及其活動，任職前已參加者，應退出之)

三、司法部門獨立

1. 獨立提出法案 (§§77, 170；釋字 3, 175)
2. 司法概算獨立 (增修 §5-VI；釋字 461)

四、法官保障 (§81)

1. 何謂「法官」？
 - 限實際從事審判工作者 (釋字 162)
 - 檢察官為「法官」？
(釋字 13, 釋字 52, 釋字 392)
 - 大法官為「法官」？
釋字 601
釋字 392 (國家裁判性作用)
 - 法官法 (100/07/06) §2

2. 保障

司法人員人事條例（96/07/11）→

法官法（100/07/06）§§ 101 & 103

2.1 任用

司法人員人事條例第 2 章 →

法官法第 2 章

2.2 免職、停職的限制

司法人員人事條例 §§32, 33 →

法官法 §§42, 43

2.3 轉任、調動的限制

司法人員人事條例 §§34, 35, 36→

法官法 §§44, 45, 46

2.4 ~~降級~~減俸的限制

司法人員人事條例 §37（降級、減俸）→

法官法 §§71-I（法官無官等、職等），50-I-(4)（罰款）

2.5 優遇與自願退休

司法人員人事條例 §§40, 41 → 法官法 §§77, 78

2.6 資遣與撫卹

司法人員人事條例 §§42, 43 → 法官法 §§79, 80

2.7 升遷不受官等限制

法院組織法（97/06/11, 104/02/04）§§12-II, 34

行政法院組織法（90/05/23, 100/11/23）§§10-II & III

2.8 進修

法官法 §§81, 82, 83

2.9 院長、庭長任期

釋字 539 → 法官法 §11

3. 法官自治

3.1 人事自治

司法院人事審議委員會（人審會）

（司法院組織法 (90/05/23) § 20 → 法官法 §4）

3.2 法官評鑑

- 法官評鑑委員會（法官法 §§30-I, 33-I, 34）
- 個案評鑑（法官法 §§30-II, 35, 36）
- 全面評核（法官法 §31）
- 評鑑結果（法官法 §§37, 38, 39）

3.3 法官會議

法院組織法 §§79～81 → 法官法 §§24, 25, 26

- 法官自治有界限？（釋字 665）

4. 法官自律

4.1 法官倫理規範（法官法 §13）

4.2 大法官自律實施辦法（法官法 §23）

4.3 職務監督

- 監督範圍（法官法 §19-I）
- 監督處分（法官法 §21）
- 監督處分之異議（法官法 §§19-II, 47-I-(3)）

4.4 職務法庭

- 管轄（法官法 §47）
- 組成（法官法 §48）
- 法官懲戒事由（法官法 §49→ §30-II）
- 法官懲戒程序
評鑑委員會決議（法官法 §39）或職務監督權人（法官法 §22）提報 →

司法院移送（法官法 §51-I & II）→

監察院彈劾 →

職務法庭審理（法官法 §§47, 48）

- 法官懲戒種類（法官法 §50）

Cf. 公務員懲戒種類（詳本書 13 講）

【學思策問】

Q 法官法（100/07/06）制定之意義？

Q 適用法律之見解，不得作為法官個案評鑑或懲戒之事由（法官法 §§30-III, 49-I 參見），何故？

Q 「審判獨立」(judicial independence) 與「民主問責」(democratic accountability)，應如何求得平衡？

【進階閱讀】

湯德宗，〈權力分立與違憲審查：大法官抽象釋憲權之商榷〉，輯於氏著《違憲審查與動態平衡：權力分立新論·卷二》，頁 73～119（2014 年，增訂四版）。

李念祖，〈審判獨立、司法獨立、檢察獨立、檢察中立之憲法釋義辨〉，載《司法週刊》1322 & 1323 期（2007/01/18 & 26）。

Stephen G. Breyer, *Judicial Independence in the United States*, 40 ST. LOUIS U. L.J. 989 (1996).